[Fornecimento de medicamentos]
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
MARIA DO SOCORRO FERREIRA(059.061.994-20);
GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE(03.658.432/0001-82);

Vistos, etc.

RELATÓRIO

MARIA DO SOCORRO FERREIRA ingressou com a presente ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência em face de **GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE**, ambos qualificados nos autos eletrônicos.

A requerente afirma que é beneficiária do plano de saúde da ré desde 2007.

Prossegue afirmando que é portadora de doença crônica, mais especificamente a enfermidade denominada Mieloma Múltiplo Refratário (CID 10 C90).

Dessa forma, sua assistente médica hematologista, Dra. Carolina M F Rolo (CRM-PB 6025/RQE-2896), prescreveu tratamento, terapia consiste na ingestão do medicamento REVLMIDI (LENALIDOMIDA) 15 mg/dia, por 21 dias, em ciclos de 28 dias.

Buscou assistência do plano de saúde que é beneficiária para cobrir o tratamento prescrito pela assistente médica que lhe acompanha.

Daí obteve resposta negativa do plano de saúde, referente ao custeio/cobertura do medicamento solicitado.

Por essas razões, requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência e uma indenização por danos morais.

Juntou documentos.

A antecipação dos efeitos da tutela foi denegada (id. 37441790).

Foi comunicada a interposição de agravo de instrumento pela requerente (id. 37558256).

Comunicação recebida do Egrégio Tribunal de Justiça concedendo o pedido liminar da agravante, consistente em obrigar o agravado em fornecer a medicação conforme a prescrição médica, sob pena de multa diária (id. 37920396).

Devidamente citada (id. 37954529) a requerida apresentou contestação (id. 38835134), preliminarmente requerendo o deferimento da justiça gratuita, no mérito afirmou que o CDC não é aplicável ao caso, aduziu que o medicamento requerido pela autora não está

incluso no rol da ANS, e desse modo afirmou que a negativa do plano de saúde está em consonância com a legislação vigente, pugnando pela improcedência da demanda.

A autora foi intimada para apresentar réplica (id. 38973243).

Decurso de prazo sem impugnação à contestação (id. 40681321).

As partes foram intimadas para indicar as provas que pretendiam produzir (id. 40686874) a autora quedou-se inerte, a demandada pugnou pelo julgamento antecipado e informou interesse em conciliar (id. 42567092).

Noticiado o falecimento da parte autora (id. 51020117) com habilitação do seu sucessor legal.

Audiência de conciliação realizada sem êxito (id. 51704017)

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

Decido.

FUNDAMENTAÇÃO

Passo ao julgamento antecipado do mérito, visto que a causa se encontra madura para fins de julgamento, sendo desnecessária a dilação probatória.

PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Na contestação, a parte ré formulou pedido de assistência judiciária gratuita.

Em se tratando de pessoa jurídica sem fins lucrativos, como no caso, deve a parte requerente da graciosidade processual, comprovar, a contento, a sua condição de necessitada, porquanto se trata de ônus seu provar a precariedade econômica.

Nesse sentido, a súmula 481, do STJ:

> “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

No caso em apreço, pelos elementos constantes nos autos, não estou convencido da situação de hipossuficiência econômica da demandada.

O benefício da gratuidade pode ser concedido às pessoas jurídicas apenas se comprovarem que dele necessitam, independentemente de terem ou não fins lucrativos, inclusive da massa falida, entidades filantrópicas, sindicatos e associações.

No caso dos autos, a empresa requerida não apresentou nenhuma documentação que possa comprovar o carecimento de capital.

Desse modo, indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulada pela demandada.

DA APLICABILIDADE DO CDC NOS CONTRATOS DE SAÚDE SOB PATROCÍNIO DE ENTIDADES NA MODALIDADE AUTOGESTÃO

Inicialmente destaco a Súmula 608 do e. STJ que dispõe: "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, **salvo os administrados por entidades de autogestão**".

A modalidade de autogestão restou comprovada nos autos.

Portanto, não incide a norma consumerista no caso em apreço.

DO MÉRITO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, através da qual a autora alega que o plano de saúde réu não autorizou os tratamentos médicos indicados para sua patologia, por não constarem do rol da ANS.

Da análise dos autos, nota-se que a parte autora ajuizou a presente ação a fim de compelir a ré a custear/cobrir o fornecimento do medicamento Revlimd (Lenalidomida) para tratamento da sua enfermidade.

A doença crônica que afeta a autora, a Mieloma Múltiplo Refratário (CID 10 C90), está listada na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial da Saúde.

Portanto, as patologias listadas naquela lista têm cobertura obrigatória de tratamento, não existindo vedação legal quanto ao método de terapia indicado pelo profissional de saúde que acompanha o paciente.

A discussão nos autos é acerca do medicamento indicado pela médica assistente da parte autora, onde a ré alega que a terapia antineoplástica via oral não está contemplada no rol da ANS.

A ré afirma que o medicamento indicado não está abarcado pela cobertura assistencial do plano de saúde, conforme consta no RN 428/2017, portanto, não possui cobertura obrigatória.

Consoante maciça jurisprudência, depois da vigência da Lei nº 9.656/98, não há possibilidade de se negar a cobertura de tratamento quimio e radioterápico, tendo em vista que o art. 12, I, “c”, do diploma em comento é claro ao estabelecer que não poderão ser excluídos da cobertura medicamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes.

A parte autora fez prova do fato constitutivo de seu direito ao apresentar laudo médico, indicando a necessidade do tratamento – portanto, desincumbiu-se do ônus imposto pelo art. 373, I, do CPC.

Saliente-se que a finalidade do contrato de plano de saúde é garantir a integridade física e a própria sobrevivência do segurado, sendo o seu principal objeto a proteção da saúde do contratante, que ao firmar um ajuste, acredita estar cuidando de preservar sua vida, e esperando que ao ser surpreendido por uma situação adversa concernente à sua saúde, tenha assegurado seu direito o tratamento mais adequado e recomendado pelos médicos que lhe assistem.

Assim, competia à parte ré demonstrar, de forma cabal, à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Os medicamentos necessários ao tratamento de saúde da parte autora tem registro e comercialização livre no país, cabendo, portanto, à operadora de plano de saúde garantir a terapêutica, eis que a autora é portadora de doença gravíssima.

Ademais, em que pese entendimentos contrários, prevalece a recomendação do médico da paciente que reconhece a eficácia do remédio e afirma que a não utilização da medicação poderia levar, em curto prazo, a agravamento da doença e óbito.

Com efeito, o medicamento REVMILID foi registrado na ANVISA em 26/12/2017, sob o número 196140002.

Descabe ao plano de saúde realizar a avaliação da necessidade do procedimento/tratamento indicado pelo profissional habilitado a tal, na medida em que o médico que acompanha o paciente é que como reza a reiterada jurisprudência dos tribunais superiores, se existe cobertura para a doença, não se pode cogitar da exclusão de mecanismos eleitos pelos médicos para o sucesso de intervenção, não se tratando de simples ação de fornecimento de remédio, mas de ação de obrigação de prestar o serviço médico contratado.

Acrescente-se que a parte ré não demonstrou que o plano de saúde de que o autor era beneficiário excepcionava o tratamento daquele tipo de câncer. Portanto, não pode se eximir de fornecer o recurso terapêutico indispensável para o tratamento da patologia.

Confira-se jurisprudência do E. TJRJ, em caso similar, envolvendo a mesma patologia e o mesmo fármaco:

> APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LENALIDOMIDA. AUTORA PORTADORA DE CÂNCER DE MEDULA ÓSSEA. MIELOMA MULTIPLO. NEGATIVA. ABUSIVIDADE. Trata-se de apelação cível interposta por operadora de plano de saúde de sentença que julgou procedente o pedido, confirmando a tutela provisória de urgência, para determinar o fornecimento do tratamento prescrito no laudo médico, com o custeio às suas

> expensas, do medicamento LENALIOMIDA, na dose, periodicidade e duração indicados pelo médico assistente. 1. É abusiva a cláusula contratual que determina a exclusão do fornecimento de medicamentos pela operadora do plano de saúde tão somente pelo fato de serem ministrado em ambiente ambulatorial ou domiciliar. AgInt no Resp. Nº 1.839.055/RJ. 2. Se há cobertura contratual para o tratamento da doença da autora, não pode a operadora se negar a fornecer o medicamento, mesmo que para tratamento em domicílio, sendo certo que a definição quanto ao tratamento a ser realizado é do médico que assiste ao paciente . 3. Recurso ao qual se nega provimento. 03211741.2020.8.19.0001 – APELAÇÃO - Des (a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA - Julgamento: 22/11/2021 - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL.

Do mesmo modo:

> APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO MÉDICO. AUTORA DIAGNOSTICADA COM CANCER MIELOMA MÚLTIPLO, SENDO-LHE INDICADO TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO COM CARFILZOMIB, LENALIDOMIDA E IMUNOGLOBULINA. TRATAMENTOS NÃO PREVISTOS PELO ROL DA ANS. Sentença de procedência para tornar definitiva a tutela provisória e condenar a parte ré a pagar a quantia de R$ 10.000,00 a título de indenização pelos danos morais. Apelação da parte ré. A parte autora fez prova do fato constitutivo de seu direito ao apresentar laudo emitido por médico assistente, indicando a necessidade do tratamento. A finalidade do contrato de plano de saúde é garantir a integridade física e a própria sobrevivência do segurado. É legítima a expectativa do consumidor de ter a sua saúde restabelecida de forma menos gravosa e mais eficaz possível, além de atender à própria natureza do contrato. O medicamento necessário ao tratamento de saúde da parte autora tem registro e comercialização livre no país, cabendo à operadora garantir o tratamento, eis que o autor era portador de doença gravíssima. Prevalece a recomendação do médico da paciente que reconhece a eficácia do remédio, com risco de óbito em caso de não utilização. A parte ré não demonstrou que o plano de saúde de que a autora era beneficiária excepcionava o tratamento de câncer, não podendo se eximir de fornecer o recurso terapêutico indispensável para o tratamento da patologia. Precedentes. Relatório médico datado de 28/06/2019; ação proposta em 01/07/2019 e antecipação da tutela concedida na mesma data. Incabível a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. No caso, o plano de saúde, em cumprimento à decisão judicial que antecipou os efeitos da tutela, arcou com a totalidade das despesas do medicamento. Princípio da razoabilidade. Dano moral não verificado. Precedentes. Sentença parcialmente reformada para excluir a condenação à indenização por danos morais; determinar a distribuição das custas judiciais na proporção de 50% para cada

> uma, condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor pretendido a título de indenização por danos morais, bem como de fixar os honorários devidos pela ré ao patrono da autora em R$1.000,00. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
> (TJ-RJ - APL: 01566337020198190001, Relator: Des(a). SÔNIA DE FÁTIMA DIAS, Data de Julgamento: 08/03/2022, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/03/2022)

Entretanto, há notícia nos autos do falecimento da parte autora conforme atesta a certidão de óbito (id. 51020117).

Assim, e em face do que preconiza o artigo 493, do Código de Processo Civil, há de ser decretada a carência da ação, com relação à pretensão indicada, já que o interesse do autor deve existir no momento em que a sentença é proferida.

Em relação ao pedido principal da Ação - qual seja, a efetivação em espécie do direito personalíssimo à saúde -, não se admite a sucessão da parte demandante por seus herdeiros.

Por isso, o pedido consistente em tornar definitiva a obrigação de fazer, resta prejudicada pela perda superveniente do objeto.

Em relação ao pedido subsequente, entendo que é cabível a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

O dano moral pressupõe a existência de dor, vexame, sofrimento ou humilhação que interfira no comportamento psicológico causando angústia e desequilíbrio ao indivíduo.

A recusa indevida/injustificada do plano de saúde em proceder à cobertura financeira de procedimento médico ou medicamento, a que esteja legal ou contratualmente obrigado, poderá ensejar o dever de reparação a título de dano moral, quando demonstrado o agravamento da situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já combalido pela própria doença.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, havendo cobertura para a doença, consequentemente deverá haver cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano.

Nesse sentido:

> *AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DANOS MORAIS. NEGATIVA DE TRATAMENTO.* HOME CARE *. DANOS MORAIS. CABIMENTO. QUANTUM COMPENSATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. REGIMENTAL NÃO PROVIDO.*

1. ***A jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça entende ser passível de indenização a título de danos morais a recusa indevida/injustificada pela operadora do plano de saúde em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico.***

2. O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela.

3. No caso, não se mostra exorbitante a condenação da recorrente no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a título de reparação moral decorrente da recusa indevida da operadora em autorizar a cobertura do tratamento médico, notadamente diante do grave estado de saúde do agravado.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 841.985/SP, Rel. Ministro **RAUL ARAÚJO** , QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe de 21/03/2016, grifou-se)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA PELO MÉTODO DA VIDEOLAPAROSCOPIA. RECUSA INDEVIDA. SÚMULA 7/STJ. CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL INDENIZÁVEL.

1. Inviável a análise do recurso especial quando dependente de reexame de matéria fática da lide (Súmula 7 do STJ).

2. ***A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a recusa injusta de plano de saúde à cobertura do tratamento médico a que esteja contratualmente obrigado enseja reparação por dano moral, uma vez que gera aflição e angústia para o segurado, o qual já se encontra fragilizado pela doença.***

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 685.839/MG, Rel. Ministra **MARIA ISABEL GALLOTTI,** QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe de 09/06/2015, grifou-se)

AGRAVO REGIMENTAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA A CUSTEIO DE TRATAMENTO. DANO MORAL. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma.

> *2.* ***A recusa indevida a cobertura de tratamento médico de urgência é causa de fixação de indenização a título de danos morais.***
> *3. A parte, em sede de regimental, não pode, em face da preclusão consumativa, inovar na argumentação, trazendo questões não aduzidas no agravo de instrumento.*
> *4. Agravo regimental desprovido.*
> (RCD no AREsp 316.086/SP, Rel. Ministro **JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,** TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe de 21/11/2013, grifou-se)

Portanto, diante do contexto apresentado, manifesto é o dever da parte requerida de indenizar o autor pelo abalo moral experimentado em razão de sua prática abusiva.

O valor da indenização deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade e mostrar-se efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em contrapartida, constituir enriquecimento indevido.

Sobre o assunto, leciona Sérgio Cavalieri Filho:

> Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. (Programa de Responsabilidade Civil, 6ª ed., São Paulo: Malheiros, 2005, p. 116).

Assim, com base na razoabilidade e proporcionalidade, dadas todas as características do caso concreto – extensão do dano, grau de culpa do agente, condições sociais e econômicas das partes –, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequado a servir como lenitivo ao dano moral causado à parte autora e, ao mesmo tempo, repreender a conduta da parte ré.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em relação ao **pedido consistente na obrigação de fazer** (custear o fornecimento da medicação REVLMIDI (LENALIDOMIDA), resta prejudicado pela falta de interesse de agir superveniente, por perda do objeto, então **JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO**, e com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, **JULGO PROCEDENTE O PEDIDO de indenização por dano moral FORMULADO NA INICIAL para:**

a) CONDENAR o Demandado a pagar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, **com juros atualizados pela taxa Selic (art. 406, CC) e correção monetária pelo IPCA-E, ambos contados a partir da data do arbitramento (362, STJ)**;

Condeno o promovido nas custas, e em honorários advocatícios, fixados em 15% (dez por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2º).

Defiro o pedido de habilitação do sucessor (id. 51020116) **à serventia para realizar as anotações necessárias.**

P.R.I.

Caso seja interposto recurso voluntário, intime-se a parte contrária para contrarrazoar, caso tenha integrado a lide, e após remetam-se os autos ao E. TJPB, independente de nova conclusão.

Cumpra-se.

João Pessoa, datado e assinado eletronicamente.

Gianne de Carvalho Teotonio Marinho
Juíza de Direito em Substituição

Assinado eletronicamente por: GIANNE DE CARVALHO TEOTONIO MARINHO
04/04/2023 11:19:51
https://consultapublica.tjpb.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 71316014

23040411194941700000006

IMPRIMIR GERAR PDF